بطن أم جنين بعد ذبحها فاصاب مذبح الجنين المباح فهو مذكى والام ميتة فان كانت نادة حلا (ويكره الذبح بآلة كالة) لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته أى سكينه وليرح ذبيحته رواه أحمد ولان الحيوان يحصل له تعذيب بذبحه بآلة كالة فكرهت لذلك (و) كره (سلخ الحيوان وكسر عنقه) أو كسر عضو منه ونتف ريشه (قبل زهوق نفسه) فان فعل اساء وأكلت وكره نفخ لحم يباع (وسن توجيهه) اى المذكى بان يجعل وجهه (للقبلة) ويجوز لغيرها ولو تعمده على الاصح وسن كونه (على جنبه الايسر) وسن رفق به وحمل على الآلة بقوة (والاسراع فى الذبح) أى فى الشحط (وما ذبح فغرق) عقب ذبحه (أو تردى من علو) أى من محل عال يقتل التردى من مثله (او وطئ عليه شئ يقتله مثله لم يحل) على الاصح لان ذلك سبب يعين على زهوق الروح فحصل الزهوق من سبب مبيح وسبب محرم فغلب التحريم

(كتاب الصيد)

وهو ان يريد بالفعل اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه والمراد بلفظ الصيد هنا المصيد وهو حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه (يباح الصيد لقاصده) فى الاصح واستحبه ابن أبى موسى (ويكره) حال كونه (لهوا) لانه عبث وان كان فى الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام (وهو) أى الحيوان المصيد (أفضل مأكول) قاله فى التبصرة ولعل ذلك لانه من اكتساب المباح الذى لا شبهة فيه والزراعة أفضل مكتسب وأفضل التجارة فى بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها فى رقيق وصرف وأفضل الصناعة خياطة ونص ان كل ما نصح فيه فهو حسن قال المروزى حثنى أبو عبد الله على لزوم الصنعة وادنى الصناعة حياكة وحجامة وقمامة وزبالة ودباغة واشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة وجزارة (فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح الابها) أى بتذكية لانه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته ولان ما كان كذلك فهو فى حكم الحى حتى ولو خشى موته ولم يجد ما يذكيه به (وان لم يتسع) الوقت لتذكيته (بل مات فى الحال حل بأربعة شروط أحدها كون الصائد أهلا للذكاة) أى تحل ذبيحته ولو اعمى ومرادهم باشتراط كون الصائد أهلا للذكاة اذا كان الصيد لا يحل الا بالذكاة اما صيد ما لا يفتقر الى ذكاة كالسمك اذا اصاده من لا تباح ذبيحته فانه يباح لانه لا ذكاة له اشبه ما لو وجده ميتا (حال ارسال الآلة) فان رماه وهو أهل ثم ارتد بعد رميه أو مات بعد رميه وقبل الاصابة حل اعتبارا بحال الرمى وعكسه بأن رماه مرتدا أو مجوسى ثم اسلم قبل الاصابة لم يحل (ومن رمى) وهو مسلم (صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا) أو رماه آخر (فقتله) أو وجأه بعد ايجاء الاول (لم يحل) لانه صار مقدورا عليه باثباته فلم يبح الا بذبحه ولمثبته قيمته مجروحا على الرامى الثانى لانه أتلفه عليه حتى ولو أدرك الاول ذكاته فلم يذكه الا ان يصيب الرامى الاول مقتله او يصيب الثانى مذبحه فيحل وعلى الثانى ارش خرق جلده لانه لم يتلف سوى ذلك الشرط (الثانى) لحل ما وجد من الصيد ميتا (الآلة وهى نوعان) أحدهما (ماله حد يجرح) به فيشترط فيه ما يشترط لآلة الذكاة (كسيف وسكين وسهم) النوع (الثانى) من آلة الصيد (جارحة معلمة) سواء كان الجارح مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من